

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1166/2535

นายวีณา สีนธวัช

โจทก์

นายด่วน เสียงวังเวง

จำเลย

นายด่วน เสียงวังเวง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นการโต้เถียงการรับฟังพยานหลักฐานเป็นปัญหาข้อเท็จจริงและคดีมีทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248วรรคสอง และ ฎีกาของจำเลยก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่าที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 36 หมู่ที่ 17 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวาเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องอีกต่อไปและให้จำเลยไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อำเภอบุรีรัมย์ขอเพิกถอน น.ส.3 ก. เลขที่ 749 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์เฉพาะส่วนที่ออก

ทัณฑ์ดินของโจทก์ตาม น.ส.3 ดังกล่าวข้างต้นหากไม่ปฏิบัติ ตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 76)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีประเด็นสำคัญว่า จำเลยออก น.ส. 3 ก. ทัณฑ์พิพาท และแย่งการครอบครองที่พิพาทนานเกินหนึ่งปีแล้ว หรือไม่ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์มิใช่คดีฟ้องขอปลดปล่อยทุกข์ อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ และที่พิพาทมีราคาเพียง 10,000 บาท จึงต้องห้ามคู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ฎีกาจำเลยเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 1 มิใช่ฎีกาข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีประเด็นสำคัญว่า จำเลยออก น.ส. 3 ก. ทัณฑ์พิพาท และแย่งการครอบครองที่พิพาทนานเกินหนึ่งปีแล้ว หรือไม่ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์มิใช่คดีฟ้องขอปลดปล่อยทุกข์ อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ และที่พิพาทมีราคาเพียง 10,000 บาท จึงต้องห้ามคู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ฎีกาจำเลยเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 1 มิใช่ฎีกาข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับชอบแล้วให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สมศักดิ์ วิรุจน์-เทพฤทธิ์-ศิลปานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ